

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1522 / 2023  
(@ वि.अ.या. (सि) 4529 / 2023)  
(@ डायरी सं 8413 / 2022)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

मैसर्स बीड्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., एम. आर. शाह

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि)  
सं. 6963/2014 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित  
24.08.2015 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर जिसके द्वारा उच्च  
न्यायालय ने कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है जिसे  
प्रत्यर्थी सं. 1 - मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया है  
तथा यह घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण

को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर प्रति-शपथ पत्र से, यह अपीलार्थीगण / भूमि अर्जन कलेक्टर की ओर से विशिष्ट मामला था कि प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित स्वामी पार्वती जैन, लज्जा राम एवं डी. एल. पार्ती हैं और चूंकि अभिलिखित / मूल स्वामीयों ने कभी भी अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी है, इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ता को इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि रिट याचिका में प्रकथनों से और यहां तक कि मूल रिट याचिकाकर्ता के अनुसार भी, मूल रिट याचिकाकर्ता ने धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद प्रश्नगत भूमि खरीदी। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि अर्जन

अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 25.11.1980 को जारी की गई थी तथा अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा दिनांक 07.06.1985 को की गई थी और अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत दिनांक 09.07.1987 को अधिनिर्णय प्रकाशित किया गया था।

2.1 रिट याचिका (अनुच्छेद 3) में प्रकथनों से स्पष्ट है, मूल रिट याचिकाकर्ता ने तत्पश्चात, अर्थात् वर्ष 1990 में भूमियाँ खरीदी। इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि चूँकि मूल रिट याचिकाकर्ता पश्चातवर्ती क्रेता है, अतः उसके पास अधिग्रहण / अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त मुद्दे पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका पर विचार किया है और इसकी अनुमति प्रदान की है।

2.2 क्या पश्चातवर्ती क्रेता को अधिग्रहण / अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का अधिकार अब शिव कुमार व अन्य बनाम भारतीय

संघ व अन्य, (2019) 10 एससीसी 229 एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य, सिविल याचिका सं 3073/2022 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अनिर्णीत विषय नहीं है।

2.3 पूर्वोक्त निर्णयों और अन्य पश्चात्कर्ती निर्णयों में, यह विशिष्ट रूप से माना और अभिनिर्धारित किया गया है कि पश्चात्कर्ती क्रेता को अधिग्रहण / अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता सं. 1 - मूल रिट याचिकाकर्ता जो कि एक पश्चात्कर्ती क्रेता है द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने की वास्तविक चूक की है और विशेष रूप से जब मूल स्वामीयों / अभिकथित स्वामियों ने अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी थी।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा आदेश को अपास्त व दरकिनार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में

अधिग्रहण की कार्यवाही का कोई व्यपगमन नहीं समझा जाएगा  
जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना और अभिनिर्धारित किया  
गया है।

वर्तमान अपील को तदनुसार अनुमति प्रदान की जाती है।  
हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जुर्माने के बारे में  
कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

.....न्या.

[ एम. आर. शाह ]

.....न्या.

[ सी. टी. रविकुमार ]

नई दिल्ली;  
13 मार्च, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**Disclaimer:** The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।